

1500513-69.2021.8.26.0417
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: LUCAS RICARDO GUIMARÃES
Comarca: Paraguaçu Paulista
Foro: Foro de Paraguaçu Paulista
Vara: Juizado Especial Cível e Criminal
Data de Disponibilização: 27/05/2022

... - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Averiguado:
ALLAN VICTOR OLIVEIRA BEZERRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS RICARDO GUIMARÃES

Vistos.
Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.
DECIDO.
Verificando os autos, evidencia-se que está prescrita a pretensão punitiva estatal, com base na pena em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Paraguaçu Paulista
Foro de Paraguaçu Paulista
Juizado Especial Cível e Criminal
Av. Siqueira Campos, 1429, Paraguacu Paulista - SP - cep 19700-000

1500513-69.2021.8.26.0417 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500513-69.2021.8.26.0417
Classe - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Averiguado:
ALLAN VICTOR OLIVEIRA BEZERRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS RICARDO GUIMARÃES

Vistos.
Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.
DECIDO.
Verificando os autos, evidencia-se que está prescrita a pretensão punitiva estatal, com base na pena em abstrato cominada ao ilícito previsto no artigo 28 da Lei 11343/06, que prevê pena máxima de 10 meses de prestação de serviços à comunidade. Nos termos do artigo 30 da Lei 11343/06, verifica-se que prescrevem em dois (2) anos o delito em questão.
Em face da menoridade do autor do fato, a prescrição em abstrato reduz-se a metade, ou seja, um (1) ano (artigo 115 do CP), o que se aplica no presente feito, visto que os fatos ocorreram no dia 12/05/2021 até a presente data decorreu período superior a um (1) ano, ocorrendo a prescrição.
O prosseguimento do processo mostra-se inútil, pois prescrita a pretensão punitiva

estatal, não há mais interesse na demanda.

Em face do exposto, com fundamento no art. 30 da Lei 11343/06 e art. 107, inciso IV, c.c. o art. 115, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor dos fatos ALLAN VICTOR OLIVEIRA BEZERRA, o que faço por reconhecer a ocorrência, na espécie, da prescrição da pretensão punitiva estatal, com base na pena abstratamente cominada ao ilícito.

Transitada esta em julgado arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se.

Paraguacu Paulista, 27 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA